

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2741/2532

เด็ก ชาย เผ่า พัน ธ์ ชอบ น้ำตาล
นาย ป่วน พิกุล ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 56

โจทก์ซึ่งเป็นผู้เยาว์ถูกกระทำความผิดได้ยื่นฟ้องโดยบิดาผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทน แม้ขณะยื่นฟ้องบิดามีได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาโจทก์ ก็เป็นเพียงข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในชั้นยื่นฟ้องซึ่งอาจแก้ไขให้ถูกต้องบริบูรณ์ได้ ดังนั้นเมื่อบิดามารดาโจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกันในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นแล้วเหตุบกพร่องในเรื่องความสามารถของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมย่อมหมดไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายวรพลชอบน้ำตาล จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองชลบุรีจำเลยที่ 2 โดยมีหน้าที่ขับรถยนต์ขนขยะหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 0428 ของจำเลยที่ 2 เพื่อขนขยะตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2525 จำเลยที่ 1 ได้ขับขีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชลบุรี 0428 ซึ่งมีสภาพไม่ปกติออกขนขยะตามคำสั่งและตามทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ไปตามถนนเจตนจำนงค์มาถึงบริเวณทางแยกที่ตัดกับถนนโปษยานนท์ด้วยความประมาท

ปราศจากความระมัดระวัง ไม่ดูทางข้างหน้า เมื่อเห็นรถที่เด็กหญิงนวลทิพย์ วีระ
วณิชพัฒนา ขับขี่อยู่ข้างหน้าจําเลยที่ 1 จะต้องหยุดรถ แต่ห้ามล้อรถจําเลยที่ 1 ใช้
การไม่ได้รถยนต์ที่จําเลยที่ 1 ขับมาจึงไม่อาจหยุดได้ และได้วิ่งพุ่งเข้าชนรถจักรยาน
สองล้อที่เด็กหญิงนวลทิพย์ วีระวณิชพัฒนา ขับขี่เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งซ้อนท้ายรถ
จักรยานสองล้อดังกล่าวได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัส เด็กหญิงนวลทิพย์ วีระวณิช
พัฒนา กระเด็นออกจากรถได้รับอันตรายแก่กาย รถจักรยานสองล้อได้รับความเสีย
หาย จําเลยที่ 1 ได้ถูกดำเนินคดีอาญา และศาลแขวงชลบุรี ได้พิพากษาลงโทษจําเลย
ที่ 1 รวมเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับทั้งสิ้น 433,024.00 บาท จําเลยที่ 2 นายจ้างจึง
ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดด้วย ค่าดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องเป็นเงิน
30,961.18 บาท รวมกับต้นเงินค่าเสียหายเป็นเงิน 463,988.15 บาท ขอให้บังคับ
จําเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้โจทก์ 463,988.15 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7
ครึ่งต่อปีในต้นเงิน 433,024.00 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจําเลยทั้งสอง
จะชำระเสร็จ จําเลยทั้งสองให้การว่า เด็กชายเผ่าพันธ์ชอบน้ำตาล จะเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของนายวรพล ชอบน้ำตาลหรือไม่ไม่รับรอง วันเกิดเหตุอุปกรณ์ห้ามล้อ
รถของจําเลยใช้การได้จําเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวัง แต่เด็กหญิง
นวลทิพย์วีระวณิชพัฒนา ขับขี่รถจักรยานสองล้อ โดยมีโจทก์ซ้อนท้ายด้วยความ
ประมาทปราศจากความระมัดระวังและด้วยความคะนองได้หักหัวรถจักรยานสองล้อ
ออกจากริมถนนเข้ามาในช่องทางเดินรถที่จําเลยที่ 1 เล่นอยู่ในระยะกระชั้นชิด
จําเลยที่ 1 เหยียบห้ามล้อทันที แต่โดยที่รถจักรยานสองล้อได้แล่นเข้าหารถยนต์ที่
จําเลยที่ 1 ขับในระยะใกล้ชิดและกะทันหันจึงเป็นการสุดวิสัยที่จําเลยที่ 1 จะบังคับ
รถหลบรถจักรยานสองล้อได้ทัน จําเลยที่ 1 ได้รับมอบหมายหน้าที่เก็บขยะในถนน
สายอื่น การที่จําเลยที่ 1 ขับรถเก็บขยะเข้าไปในถนนโปษยานนท์ซึ่งอยู่นอกเส้นทาง
ที่กฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นการกระทำนอกทางการที่จ้าง และค่าเสียหายก็ไม่
มากเท่าที่ฟ้อง ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จําเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้

โจทก์จำนวน 187,108 บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ 106,008 บาท พร้อม ดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ 7 ต่อปีนับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะ ชำระเสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ และจำเลยทั้ง สองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ จำเลยทั้งสองฝ่าย 3 ข้อ คือ อำนาจฟ้องของโจทก์ไม่สมบูรณ์ เหตุเกิดจากความผิด ของฝ่ายโจทก์ และประเด็นจำนวนค่าสินไหมทดแทนสำหรับปัญหาอำนาจฟ้อง ปรากฏว่านายวรพล ชอน้ำตาลได้ยื่นฟ้องในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชาย เผ่าพันธ์ ชอน้ำตาลโจทก์ผู้เป็นบุตร ในขณะที่ยื่นฟ้องนายวรพลบิดายังมิได้จด ทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็กชายเผ่าพันธ์ แต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น ตต้นนายวรพลกับนางไพเราะ บิดามารดาโจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกันปรากฏตาม สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารหมายเลข 2 ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าการเป็นบุตรชอบด้วย กฎหมายมีผลนับแต่วันสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1557(1) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนนั้นเห็นว่า อำนาจฟ้องเป็นของเด็กชายเผ่า พันธ์โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายในเหตุละเมิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง เป็นแต่ว่าโจทก์ยังเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถโดยยังเป็นผู้เยาว์ซึ่งการเสนอข้อหาต่อ ศาลจะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้เสนอข้อหาต่อศาลแทนตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(12)(13), 56 เมื่อในขณะที่ฟ้องคดีนายวรพลผู้ เป็นบิดายังมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาโจทก์ ก็เป็นเพียงข้อบกพร่องในเรื่อง ความสามารถในการยื่นฟ้องซึ่งอาจมีการแก้ไขเสียให้ถูกต้องบริบูรณ์ได้ ดังนั้นเมื่อได้ มีการสมรสอันทำให้นายวรพลมีฐานะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายเผ่า พันธ์โจทก์แล้ว เหตุบกพร่องในความสามารถของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้แทนโดยชอบ

ธรรมเนียมหมดไปตามนัยแห่งบทบัญญัติดังกล่าวหาได้เกี่ยวกับอำนาจฟ้องของโจทก์
ในฐานะผู้ถูกทำละเมิดตั้งข้อฎีกาของฝ่ายจำเลยไม่ ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่
1608/2509 ระหว่างนายประสงค์ รักษาจันทร์ ในฐานะผู้ปกครองเด็กชายสุชาติรักษา
จันทร์ บุตรโจทก์ เด็กหญิงกิมไล้ แซ่โค้ว กับพวก จำเลยฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น
เห็นว่า จำนวนค่าเสียหายแต่ละรายการที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้เป็นการเหมาะสม
แล้ว ไม่มีเหตุสมควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอย่างอื่น"

พิพากษายืน

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>